Đến năm 2003 ông Hiệp lại phá nhà cấp 4 đi để làm nhà mái bằng 2 tầng như hiện nay. Hiện tại đất còn một móng nhà diện tích 37,4m^2 không đủ cơ sở khẳng định đây là móng nhà của cụ Chín, cụ Gừng vì nhà cũ ông Hiệp, bà Hiền đã phá bỏ từ năm 1990. Theo lời khai của ông Phượng (người trực tiếp làm móng nhà cho cụ Chín, cụ Gừng): Ông đã xây nhà cho bà Lợi chứ không phải làm nhà cho cụ Chín, cụ Gừng nhưng chỉ làm phần móng, móng còn lại đang tranh chấp ông không rõ là của bà Hiền xây dựng hay của bà Lợi. Vì vậy di sản thừa kế của cụ Chín, cụ Gừng chỉ còn đất không.

Xét về hình thức hợp đồng bán tài sản ngày 22/9/1997 giữa bà Lợi với bà Hiền là phù hợp với pháp luật. Việc mua bán đã hoàn tất có xác nhận của chính quyền địa phương. Mặc khác, tại thời điểm năm 1977 số tiền 1.500 đồng là rất lớn, vợ chồng bà Hiền điều kiện kinh tế rất khó khăn nên không thể có tiền để biếu bà Lợi như bà đã trình bày. Vì vậy yêu cầu xin hủy hợp đồng bán tài sản ngày 22/9/1977 của bà Phê, bà Lợi không có cơ sở để Hội đồng xét xử chấp nhận

Bác yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, ngoài ra bản án còn tuyên về án phí và quyền kháng cáo của đương sự".

Bà Phê không đồng ý với toàn bộ nhận định và quyết định của hội đồng xét xử Tòa án cấp sơ thẩm.

Câu hỏi 8: (1 điểm)

Anh (chị) hãy giúp bà Phê soạn thảo đơn kháng cáo.

(Học viên được sử dụng các văn bản pháp luật)

Tóm tắt: vợ chồng cụ Gừng và cụ Chín có hai người con gái là bà Lợi và bà Phê. Cụ Chín có con riêng là ông Đống. Cụ Chín mất năm 1954 cụ Gừng mất năm 1972. hai cụ có tài sản là nhà đất tại thôn X, xã M, huyện T, tp Hà Nội. năm 1977 bà Lợi bán nhà trên cho bà Hiền. năm X-1 bà Phê phát hiện việc mua bán. Ngày 03/10/X bà phê gặp LS nhờ gúp đỡ.

Câu 1: những vấn đề cần trao đổi với bà Phê trước khi khởi kiện.

- Tìm hiểu các vấn đề về quan hệ gia đình, các giấy tờ chứng minh quan hệ gia đình;
- Trao đổi về nguồn gốc nhà đất của cụ Gừng và cụ Chín, những người có thể làm chứng về việc tạo lập và quá trình sử dụng căn nhà;
- Sau khi cụ Gừng chết chị em bà có thỏa thuận nào về việc quản lý sử dụng căn nhà hay không;
- Xác định lại việc mua bán giữa bà Lợi và bà Hiền bà Phê có biết hay không;
- Phân tích quan hệ pháp luật tranh chấp, thời hiệu khởi kiện, điều kiện khởi kiện và tòa án có thẩm quyền giải quyết;
- Phân tích những tình huống có thể xảy ra khi khởi kiện, những điểm mạnh yếu của các bên;
- Hướng dẫn cách thu thập các chứng cứ cần thiết để chuẩn bị khởi kiện;
- Đề nghị bà Phê cung cấp toàn bộ giấy tờ liên quan đến căn nhà trên (nếu có).

Câu 2: Xác định TA có thẩm quyền giải quyết vụ án.

Căn cứ khoản 3 Điều 25 BLTTDS, điểm a khoản 1 điều 33 BLTTDS, điểm c khoản 1 Điều 35 => thẩm quyền giải quyết thuộc TAND huyện T.

Câu 3: lựa chọn quan hệ pháp luật để khởi kiện.

Quan hệ pháp luật tranh chấp là tranh chấp về hợp đồng dân sự (k3Đ25BLTTDS) "yêu cầu hủy hợp đồng mua bán nhà" vì giao dịch vô hiệu (Điều 127 BLDS, Nghị quyết **58/1998/NQ-UBTVQH10)**